

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 200

El día viernes 6 de septiembre de 2013, siendo las 9:15 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli y Mariano Cardona.

Colegio de Ingenieros: Pedro Biglia.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: ausente, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Marcela Bosch, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli asesor del Concejo de Representantes; Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Mirtha Alessio, Nazareth Margonari y Graciela Merlo

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Cocheras y seguridad, proyectos ordenanzas corregidos. (Falta entregar la planilla con la opinión de cuatro instituciones: CEPIA, ADARSA, Asociación Inmobiliaria y Colegio de Técnicos Constructores).
- Plan de avance de la Unidad Técnica, consulta a la comisión plenaria.
- Área protegida

- Ingreso nota de CEPIA

- Expediente Arrarás

Ante la ausencia del Presidente, Vicepresidente y Secretario, preside la reunión la arquitecta Cristina Frenquelli.

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

En cuanto al último tema tratado en la reunión previa, el caso del lote con frente a dos calles, Liliana Bina solicita que se agregue el ejemplo graficado a la ordenanza N° 4021, en los artículos referidos a contrafrente. Para que no sea algo arbitrario y para que en los próximos casos ya esté resuelto. Los presentes debaten sobre este caso.

La Directora de Planeamiento redactó la ordenanza de cocheras unificando las propuestas debatidas en los últimos encuentros. Propone revisar todo lo referido a cocheras y estacionamientos y unificar las condiciones edilicias y de seguridad que establece el Código para distintos casos.

Proponen que a todas las categorías de los hoteles se les exija el 50 por ciento de cocheras como lo establece la ley provincial de turismo N° 9124.

Leen la ordenanza corregida y debaten. Proponen que todos lean la propuesta de forma enviada por la Arq. Bina y vayan opinando. Observan el cuadro resumen y van planteando acuerdos punto por punto.

José Luis Rigazio propone realizar una invitación oficial a los Bomberos para tratar el tema de seguridad en los edificios, cuáles son las condiciones básicas a exigir (hidrantes, cortafuegos, escaleras de emergencias, etc.). Se requieren exigencias por ordenanza y controles para su cumplimiento, en conjunto entre el municipio y bomberos. Debe existir la norma que exija las medidas de seguridad a los edificios. Rigazio propone enviar una nota a Bomberos solicitando una charla explicativa.

Bina propone que primero estudien qué es lo que hay actualmente en el Código de Edificación y lo está vigente en materia de seguridad, antes de reunirse o redactar una nueva ordenanza.

Pedro Biglia explica cuáles son las exigencias actuales, por decreto se incorporó que la previa debe venir junto con el informe y certificación de bomberos cuando el edificio tiene más de 500 metros. Creen que este requisito debería establecerse por ordenanza.

Marcela Bosch se refiere a la seguridad de los tableros de electricidad de los edificios de departamentos, es necesario tener un nexo con EPEC y lograr que se apliquen las normativas vigentes.

Revisarán el Código de Edificación en relación a la seguridad de los edificios, artículo Nº 21 en adelante, para luego determinar qué modificaciones o incorporaciones son necesarias.

Prosiguen con el tratamiento de la ordenanza de cocheras, observando la planilla resumen. Acuerdan con establecer un seguro de caución y exigir el uso de tecnología adecuada en las excavaciones. Bina expresa que lo que necesitan es una garantía de cumplimiento, y una de las formas es el seguro de caución a través de un depósito de dinero. Los presentes debaten al respecto.

Preguntan cuáles eran las exigencias técnicas. Para las excavaciones de cualquier tipo es necesario contar con un plan de ejecución conforme a las tareas técnicas a realizar, donde quede asentado el profesional a cargo, el uso de técnicas constructivas adecuadas, los estudios de suelo y se cumpla desarrollo del plan de ejecución, a fin de evitar que queden pozos abiertos.

Laura Colladon considera que es necesario realizar un control de ejecución antes de permitir que sigan avanzando con la obra y construyendo los pisos posteriores. Pedro Biglia expresa que el mayor peligro es durante la excavación y mientras está abierto el pozo, porque es cuando pueden ocurrir desmoronamientos.

Eduardo Vega manifiesta que en primer lugar deben hacerla sub-muración y luego excavar. Biglia responde que depende del tipo de suelo y la tecnología aplicada.

Rigazio indica que deben exigir el seguro de riesgo y contra terceros, es una exigencia que debería hacer el municipio, el contratista debería asumir un seguro de responsabilidad civil obligatoria, que garantice la cobertura de cualquier daño que pudiera ocasionar. Debaten al respecto y se refieren al rol de los profesionales especialistas en seguridad e higiene en el trabajo.

Bina considera que son dos tipos de seguros diferentes. Lo importante es que el municipio ejerza el poder de policía y control. Propone que la Unidad Técnica desarrolle el tema de la seguridad en todos sus aspectos referidos a los subsuelos, revisar lo que está vigente y traer algo elaborado para el estudio de la comisión plenaria. Revisar lo que está vigente en otros lugares y adherir a las leyes provinciales o nacionales que sea necesario.

Prosiguen con el cuadro resumen, acuerdan con que todas las cocheras tengan acceso por encima de la cota 38. Bina plantea que no se exijan ni se prohíban las cocheras a los lotes frentistas a la costanera, que sea una opción si se aplica la tecnología adecuada.

Biglia señala que en la costanera, con la recova y vereda desdoblada es imposible construir los ingresos a las cocheras. Plantean si el Código de Edificación dice que “podrán” o “deberán” tener veredas desdobladadas y recovas. Bina expresa que el espíritu de la norma se basa en que la AC4 no sea inundable, es decir que todos los ingresos deben estar por encima de la cota 38. Debaten sobre este punto y sobre el desnivel entre el cordón y la vereda en la zona de costanera. No se pueden materializar los ingresos a las cocheras sin romper la continuidad de las veredas. Discuten sobre las posibilidades técnicas de conseguir esos ingresos.

Algunos acuerdan con no prohibir las cocheras en los lotes frentistas a la costanera, ADARSA propone mantener la prohibición y la Directora de Planeamiento, dejar el artículo como está redactado actualmente. Solicitan que se corrija el artículo referido

a las veredas desdobladas y recovas, que sean obligatorias, cambiando el “podrá” por “deberá”.

En cuanto la cantidad de cocheras y lo casos donde se exigirán proponen votar. Cada representante expresa su posición al respecto:

- **Colegio de Ingenieros:** exigir 100% de cocheras para departamentos y locales comerciales
- **ADARSA:** exigir 100% de cocheras para departamentos y locales comerciales.
- **Asociación Inmobiliaria:** una cochera por departamento o unidad de vivienda.
- **Dirección de Planeamiento:** una cochera por departamento o unidad de vivienda.
- **Colegio de Técnicos Constructores:** una cochera por departamento o unidad de vivienda.
- **Colegio de Arquitectos:** una cochera por departamento o unidad de vivienda.
- **CEPIA:** una cochera por departamento o unidad de vivienda.

Por cinco votos a favor, se aprueba la moción de exigir una cochera por departamento o unidad de vivienda, quedando exentos los locales comerciales.

Raquel Merlino expresa que en el Concejo de Representantes no habría acuerdo para modificar la ordenanza de cocheras porque la misma es aceptada y hay un consenso social para su aplicación.

Cristina Frenquelli responde que el reclamo constante de los profesionales es bajar esa exigencia del 100% de cocheras, en especial para darle flexibilidad a los lotes del AC, para que puedan renovarse y hacer locales.

Marcela Bosch comenta el caso del centro oeste, en calle Sarmiento, donde actualmente los estacionamientos están ocupados por los frentistas. Esto distorsiona el concepto del nuevo centro como paseo peatonal y comercial.

Merlino manifiesta que una solución sería promover la construcción de edificios de cocheras en la zona del AC. Bina dice que debería buscar algún incentivo más, por ejemplo permitir un piso más para cocheras o prohibir el estacionamiento en la calle. Debaten sobre las playas de estacionamientos en el AC.

Prosiguen con el cuadro. Plantean la posibilidad de conseguir una servidumbre real en otro lote para construir el estacionamiento, en general acuerdan. Preguntan a qué distancia, podría ser dentro del AC o en un radio de 500 metros, aunque se ubique fuera del AC.

Biglia expresa que si la necesidad es generar un espacio de estacionamiento por cada unidad de vivienda dentro del área central, no es indispensable que la cochera esté vinculada por servidumbre real. Debaten sobre se punto. Proponen pedir un dictamen de Asesoría Letrada al respecto. Rigazio opina que es inconsistente, es necesario establecer una relación jurídica entre la cochera y el edificio.

Martínez expresa que le queda en duda de qué pasará con los lotes de menos de 10m de frente, lotes sobre la costanera y sobre la peatonal. Si no les exigen cocheras, considera que es injusto para el resto de los lotes del AC. Plantea la posibilidad de que se pida el estacionamiento en otro lote con servidumbre real.

Siendo las 10:50 se retira la representante de ADARSA.

Se discute sobre el caso de los frentistas a peatonal y costanera, y lotes con menos de 10 metros de frente, que no se exijan cocheras en el mismo terreno, pero se de la posibilidad de realizar una servidumbre real en otro lote.

Debaten acerca del valor de los locales comerciales en el AC, y la pérdida que implican las cocheras. Los empresarios deberían hacer una doble inversión, por un lado en el edificio de departamentos y por el otro en el edificio de cocheras.

Proponen definir una superficie mínima o cantidad de viviendas a partir de la cuál se comiencen a exigir cocheras. Por ejemplo, cuando sean más de tres unidades de viviendas o más de 10 metros de frente. Por otro lado, plantean que se permita hacer

cocheras en un anillo alrededor del AC y que se regule el tratamiento de las fachadas en los edificios de estacionamientos.

Los presentes debaten acerca de los incentivos y la regulación de la tarifa de las playas de estacionamiento.

Quedando pendientes el plan de avance de la Unidad Técnica, la regulación del área protegida, la nota de CEPIA y el expediente Arrarás, y siendo las 11:15 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Preside la reunión la arquitecta Cristina Frenquelli. Se aprueba el acta anterior.

En cuanto caso del lote con frente a dos calles, Bina solicita que se agregue el ejemplo graficado a la ordenanza N° 4021, en lo artículos referidos a contrafrente.

La Directora de Planeamiento redactó la ordenanza de cocheras unificando las propuestas debatidas. Propone revisar todo lo referido a cocheras y estacionamientos y unificar las condiciones edilicias y de seguridad establecidas para distintos casos. Propone que a todas las categorías de hoteles se les exija el 50 por ciento de cocheras.

Leen la ordenanza corregida y debaten. Proponen que todos lean la propuesta de forma enviada por Bina y vayan opinando. Observan el cuadro resumen y van planteando acuerdos punto por punto.

Rigazio propone realizar una invitación a los Bomberos para tratar el tema de seguridad en los edificios, cuáles son las condiciones básicas a exigir. Se requieren ordenanza y controles para su cumplimiento, en conjunto entre el municipio y bomberos.

Bina propone que primero estudien qué es lo que está vigente en materia de seguridad en el Código de Edificación, antes de reunirse o redactar una nueva ordenanza. Biglia explica cuáles son las exigencias actuales, por decreto se incorporó que la previa debe venir junto con el informe y certificación de bomberos cuando el edificio tiene más de 500 metros. Creen que este requisito debería establecerse por ordenanza.

Bosch se refiere a la seguridad de los tableros de electricidad de los edificios de departamentos, es necesario tener un nexo con EPEC y lograr que se apliquen las normativas vigentes. Revisarán el Código en relación a la seguridad de los edificios (art 21°), para luego determinar las modificaciones necesarias.

Prosiguen con el tratamiento de la ordenanza de cocheras. Acuerdan con establecer un seguro de caución y exigir el uso de tecnología adecuada en las excavaciones. Bina expresa que lo que necesitan es una garantía de cumplimiento, y una de las formas es el seguro de caución a través de un depósito de dinero.

En cuanto a las exigencias técnicas para las excavaciones de cualquier tipo, deben contar con un plan de ejecución conforme a las tareas técnicas a realizar donde quede asentado el profesional a cargo, el uso de técnicas constructivas adecuadas, los estudios de suelo y se cumpla desarrollo del plan mismo.

Colladon considera que es necesario realizar un control de ejecución antes de permitir que sigan avanzando con la obra y construyendo los pisos posteriores. Biglia expresa que el mayor peligro es durante la excavación y mientras está abierto el pozo, porque es cuando pueden ocurrir desmoronamientos. Vega manifiesta que en primer lugar deben hacerla submuración y luego excavar. Biglia responde que depende del tipo de suelo y la tecnología aplicada.

Rigazio indica que deben exigir desde el municipio el seguro de riesgo y contra terceros, el contratista debería asumir un seguro de responsabilidad civil obligatoria, que garantice la cobertura de cualquier daño que pudiera ocasionar.

Bina considera que son dos tipos de seguros diferentes. Lo importante es que el municipio ejerza el poder de policía y control. Propone que la UT desarrolle el tema

de la seguridad, revisar lo que está vigente y traerlo elaborado para el estudio de la CPH.

Prosiguen con el cuadro resumen, acuerdan con que todas las cocheras tengan acceso por encima de la cota 38. Bina plantea que no se exijan ni se prohíban las cocheras a los lotes frentistas a la costanera, que sea una opción si se aplica la tecnología adecuada.

Biglia señala que en la costanera, con la recova y vereda desdoblada, es imposible construir los ingresos a las cocheras. Bina expresa que el espíritu de la norma se basa en que la AC4 no sea inundable, es decir que todos los ingresos deben estar por encima de la cota 38. Debaten sobre este punto.

Algunos acuerdan con no prohibir las cocheras en los lotes frentistas a la costanera, ADARSA propone mantener la prohibición y Planeamiento, dejar el artículo como está redactado actualmente. Solicitan que se corrija el artículo referido a las veredas desdobladas y recovas, que sean obligatorias, cambiando el “podrá” por “deberá”.

En cuanto la cantidad de cocheras y los casos donde se exigirán proponen votar. Cada representante expresa su posición al respecto. Por cinco votos a favor, se aprueba la moción de exigir una cochera por departamento o unidad de vivienda, quedando exentos los locales comerciales.

Merlino expresa que en el CR no habría acuerdo para modificar la ordenanza de cocheras porque la misma es aceptada y hay un consenso social para su aplicación. Frenquelli responde que el reclamo constante de los profesionales es bajar esa exigencia del 100% de cocheras, en especial para darle flexibilidad a los lotes del AC, para que puedan renovarse y hacer locales comerciales.

Bina dice que debería buscar algún incentivo más para promoverlos edificios de cocheras, por ejemplo, permitir un piso más para cocheras o prohibir el estacionamiento en la calle. Debaten sobre las playas de estacionamientos en el AC.

Plantean la posibilidad de conseguir una servidumbre real en otro lote para construir el estacionamiento, en general acuerdan. Podría ser dentro del AC o en un radio de 500 metros, fuera del AC. Biglia expresa que si la necesidad es generar un espacio de estacionamiento por cada unidad de vivienda dentro del AC, no es indispensable que la cochera esté vinculada por servidumbre real. Debaten sobre este punto. Proponen pedir un dictamen de Asesoría Letrada. Rigazio opina que es necesario establecer una relación jurídica entre la cochera y el edificio.

Martínez expresa que le queda en duda sobre qué va a pasar con los lotes de menos de 10 m de frente, lotes sobre la costanera y sobre la peatonal. Si no se exigen cocheras, considera que es injusto para el resto del AC. Plantea la posibilidad de que se pida el estacionamiento en otro lote con servidumbre real dentro del AC.

Proponen definir una superficie mínima o cantidad de viviendas a partir de la cuál se comiencen a exigir cocheras. Por ejemplo, cuando sean más de tres unidades o más de 10 metros de frente. Que se permita hacer cocheras en un anillo alrededor del AC y que se regule el tratamiento de las fachadas en los edificios de estacionamientos.

Quedan pendientes el plan de avance de la UT, la regulación del AP, la nota de CEPIA y el expediente Arrarás. Siendo las 11:15 se da por finalizada la reunión.